

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 339/2532

นางบุญเทียม สุวรรณอัตถ์

โจทก์

นางเนียม วังมูล

จำเลย

นางเนียม วังมูล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 234

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่ประสงค์ที่จะยื่นฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 28,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินแก่โจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม (อันดับ 57)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 58) ศาลฎีกาสั่งคำร้องเสร็จ และได้ส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้วก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คำร้องของจำเลยพอแปลได้ว่าจำเลยประสงค์จะขอถอนคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ไม่ใช่ขอถอนฎีกา เพราะศาลชั้นต้นมิได้สั่งรับ
ฎีกาจำเลย อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้

พิจารณาแล้ว คำร้องของจำเลยพอแปลได้ว่าจำเลยประสงค์จะขอถอนคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ไม่ใช่ขอถอนฎีกา เพราะศาลชั้นต้นมิได้สั่งรับ
ฎีกาจำเลย อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>